

En la ciudad de **SANTA ROSA**, capital de la **Provincia de La Pampa**, a los *veinticuatro* (24) días del mes de abril del año 2025, e integrada **SALA 1** de *modo unipersonal* (arts. 48 ley 2574, 259 bis CPCC y Acuerdo 3873 STJ) para resolver el *recurso de apelación* con la jueza Marina E. ALVAREZ (act. 3357851) en causa: "**F. , I. N. c/ P. , M. G. y otro s/ INCIDENTE** (en causa: "F. , I. N. c/ P. , M. G. s/ Alimentos expte. 177294") N° 178707 del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 (Of. G.C.F. -juez 1- Ira. Circ. Judicial) **24175 (r.C.A.) dice:**

I.- La resolución en recurso

Apela I. N. F. (parte actora) *la resolución* dictada por la jueza (sustituta) Alicia GENTILE (act.3254440,12.12.2024), en el marco del *juicio de alimentos* iniciado contra M. G. PÉREZ y en representación del hijo e hija en común (M.P.y D.P) pues *ordenó sustanciarla* con aquel, pero en relación a Lorena Giselle P. (tía paterna) cuya citación requirió dado que los abuelos paternos están fallecidos, consideró que "*...el vínculo invocado no se encuentra dentro de las previsiones establecidas por la Ley aplicable a la materia...*" y por consiguiente resolvió "*no ha lugar por no corresponder (art. 537 del CCyC)*", siendo lo que motiva *sus agravios*.

II.- La apelación (act. 3285178) : su tratamiento y decisión

II.- a) En ese sentido, al desarrollar su impugnación, explica que en este caso el *obligado principal de la prestación alimentaria* es M. G. P. por ser el progenitor pero al incumplir esa obligación o no contar con recursos suficientes según ha señalado al demandar y frente a la falta de ascendientes paternos como acreditó con las actas de defunción, es que pidió que *subsidiariamente* se cite a Lorena G. P. , tía paterna.

Señala que esta Cámara de Apelaciones resulta conteste en señalar que frente a reclamo alimentario los abuelos pueden ser obligados subsidiariamente y dentro de una misma pretensión, por encontrar sustento en el principio de celeridad como de economía procesal, también de solidaridad familiar y la protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Explica que al no existir otros ascendientes, tampoco descendientes, esa prestación alimentaria puede hacerse extensiva a los parientes de grado más próximo según prevé el artículo 537 *inc. a)* del CCyC.

Dado que la interpretación como aplicación de esa normativa que enuncia a los parientes legitimados que pueden ser demandados por alimentos no es taxativa sino que debe serlo desde una perspectiva amplia, ello de conformidad a la Constitución Nacional como los Tratados de Derechos Humanos.

Porque según considera, aquel artículo es claro al establecer que la obligación recae sobre "*los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado*", pero a falta de aquellos, es que debe acudirse a los principios generales del derecho de solidaridad y cooperación familiar.

En tanto aduce que el derecho de familia es dinámico y permite extender esa obligación alimentaria a sujetos que no están comprendidos expresamente en la norma.

Trae a colación y en apoyatura de su postura lo expresado por la doctrina en la materia y dice en ese sentido que ZANONI ha dicho que "*La obligación alimentaria entre parientes se actualiza en base a la necesidad del pariente que necesita alimentos...*" y referencia el principio de solidaridad y de cooperación que familiar que rige el derecho de familia (conf.CN y Tratados de DDHH art. 75 inc 22).

También señala que la Convención Interamericana de Derechos Humanos en tanto prevé en su artículo 17 que "*la familia es el elemento natural y fundamental de toda sociedad, que debe ser protegida por ésta y el Estado*"; mientras que en su artículo 32 estipula "*toda persona tiene deberes para con la familia*".

Asimismo, señala que MOLINA de JUAN, ha expresado que "*la solidaridad familiar se define como una responsabilidad con el otro y especialmente, con aquellos con los cuales se comparte la vida familiar*"

Señala en ese orden que si bien el Código Civil y Comercial de la Nación no realiza una definición concreta en relación al principio de solidaridad familiar, de alguna manera se deja ver por medio de sus instituciones en cuanto ampara a la familia

Lo cual, dice, implica reconocer la situación que otro familiar atraviesa y colocarse en su lugar por tanto resulta aplicable a todas las instituciones del derecho de familia incluidos los alimentos, siendo por eso necesario la extensión subsidiaria a quienes se encuentren en mejores condiciones de afrontarla.

Refiere a algunos pronunciamientos de tribunal de familia (Juzgado Civil de Personas y Familia - Nro. 3 de Salta, a cargo de Claudia N. GUEMES) en los cuales se ha condenado al tío paterno al pago de una cuota alimentaria a favor de su sobrino y ello con fundamento en el art.537 del CCyC.

En igual sentido, dice, se ha expedido la Cámara de Apelaciones (Sala Primera Civil y Comercial) como el juzgado de familia y penal de niños y adolescentes (Nro. 1) de Gualaguaychú.

También refiere que al demandar explicó que ella ejerce el cuidado personal de sus hijos y lo hace con sus escasos recursos económicos, siendo la abuela materna quien la ayuda para con ello como con la vivienda, sin que abuelos paternos ni demás tíos que puedan colaborar.

También señala que ha intentado dialogar con el progenitor de sus hijos pero nunca ha tenido respuestas dado que se celebraron dos audiencias en la instancia de mediación que fueron finalizadas por la incomparecencia de aquel, pero además desde el mes de abril se niega ver a sus hijos.

En función de lo expuesto sostiene que no puede ponerse en riesgo el derecho alimentario por simples rigorismos formales siendo que están dadas las condiciones para hacer extensiva la obligación alimentaria en forma subsidiaria a la tía paterna .

Pide por tanto se revoque la resolución impugnada en cuanto se deniega la citación requerida en relación a aquella y se la admita a los fines que fue solicitada.

II.- b) Notificada de los términos del recurso la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, María Gabriela

MANERA (act. 3309148) expresó que según el estado de la causa "*el progenitor fue notificado de la demanda el día 26/12/2024 (conforme actuación n° 3285003) y aún no se presentó en autos, ni está fijada la audiencia prevista en el art. 613 del CPCC de La Pampa*".

Entendió que "*por el momento no están dadas las condiciones para analizar una posible extensión de la acción planteada hacia la tía paterna*" y por tanto correspondía rechazar el recurso deducido.

II.- c) De conformidad a ese contexto recursivo observo, primeramente, que la resolución apelada fue dictada en la etapa inicial del proceso mediante la cual se proveyó la demanda interpuesta y a tenor de lo cual, se mandó a tramitarla en relación al progenitor pero no así respecto de la tía paterna.

Ubicada entonces la cuestión en ese estadio procesal es que a esa fecha no se contaba con la respuesta que pudiera haber dado el progenitor o si en su caso no había comparecido a darla.

Por consiguiente, lo que corresponde dirimir es si la decisión de denegar liminarmente la sustanciación requerida en relación a la tía paterna del hijo e hija en común con aquel se presentó o no adecuada.

Cometido para el cual se colige del desarrollo del recurso, que F. no desconoce sino que expresamente indica que frente a la prestación alimentaria el obligado principal resulta ser el progenitor, ello en virtud del deber emergente de la responsabilidad parental (art. 658 CCyC).

Tampoco que ese reclamo puede ser efectuado respecto de los ascendientes del progenitor en el mismo proceso o en otro diverso, dado que así lo prevé el artículo 668 del CCyC.

Sino que, a partir de esa normativa, lo que invocó e invoca, es que si bien aquellos estarían legitimados para ser convocados a este proceso en los términos y alcances previstos en esa normativa, en este caso ello no resulta materialmente posible.

En tanto existe una situación fáctica que lo impide, cual es que tanto el abuelo como la abuela paterna fallecieron según consta en las partidas de defunción, las cuales, de no ser legibles (según se hace notar en esa primera providencia) bastaba, para subsanarlo, que se solicite a la parte actora que las acompañe en debida forma haciendo ejercicio de las potestades saneatorias (art. 35, inc. 5°) acpte. b, CPCC).

Por lo demás, cotejo que al proponer la demanda como ahora, razona y entiende viable dirigir la acción de alimentos respecto de la tía paterna porque explicitó que los abuelos paternos habían fallecido siendo aquella, de conformidad al parentesco como sus grados que prevé el artículo 537 del CCyC, era la más próxima.

De allí que podría ocupar el lugar que la normativa prevé en relación a los ascendientes como descendientes a los mismos fines, toda vez que, si bien en el artículo 668 del CCyC no se indican expresamente otros parientes, ello no implica que habilite la posibilidad de ser extensiva a otros.

En ese marco es que lo postulado por la progenitora y en principio no se presentaba irrazonable ni infundado, en tanto a ese fin explicó los motivos por los cuales el llamado a esos abuelos y a partir de esa normativa citada en este caso se tornaba ineficaz.

Además por una situación fáctica que le resulta ajena a la progenitora y a sus hijos deriva que esa prestación alimentaria que pudieran haber afrontado subsidiariamente los abuelos ha quedado sin contenido.

En efecto, aquel artículo 668 del CCyC de modo expreso refiere solo a los ascendientes pero también lo es que esa normativa no contempla qué sucede en caso que no existan.

Por tanto, esa es la situación que acontece justamente en este caso y en definitiva, esa legitimación asignada a los ascendientes no es factible de ser materializada.

A partir de lo cual como de conformidad a lo estatuido por el artículo 537 del CCyC es que la progenitora trajo a consideración, en ausencia de aquellos, la posibilidad de traer al proceso de alimentos a los demás parientes de grado más próximo según aquel enuncia.

Cuestión esa que dado su contenido y sustancial alcance entiendo no fue suficientemente ponderada al despacharse inicialmente la demanda, pues, a lo así postulado como argumentado la respuesta jurisdiccional se limitó a expresar que no corresponde porque "*el vínculo*" invocado no está incluido en la normativa en la materia y a citar, entre paréntesis, el artículo 537 del CCyC.

Es que, si bien lo proveído pudiera tener apego en el artículo 668 del CCyC, no en aquél, sin embargo lo es al texto literal de esa normativa pero sin ser ponderada de modo contextual ni en consonancia con el resto del ordenamiento jurídico y en consonancia con la directriz interpretativa que contempla el CCyC, en sus artículos 1° y 2°.

Pero además, considero que esa denegatoria se presentó *apresurada, toda vez que*, como dije al inicio, fue dictada en el despacho inicial del proceso y sin más trámite, sin contar con el resultado de la sustanciación dispuesta en relación al progenitor.

Por tanto, sin saber *aun* si aquel se avenía o no al reclamo como al cumplimiento y satisfacción de su deber alimentario o eventualmente si estaba impedido de hacerlo y en su caso *porqué*.

Como tampoco en ese estadio inicial no obstaba que se pudiera poner en conocimiento de la tía paterna de ese reclamo para que, interiorizada del mismo pudiera expresar lo que estime necesario a su postura.

Mas aun, cuando según aclaró la progenitora, lo que está requiriendo es la intervención de aquella pero de manera subsidiaria en caso de incumplir el progenitor esa prestación alimentaria que les principalmente exigible a él.

Además, como señaló la Asesora de NNyA, en el proceso no se había efectuado siquiera la audiencia del artículo 613 del CPCC, en cuyo ámbito las partes son citadas a comparecer personalmente para tentar arribar a una conciliación, por tanto, bien podría allí arribarse a un acuerdo respecto de esa prestación alimentaria y concluir el proceso en ese estadio.

Es entonces en función de lo hasta aquí analizado y sin ingresar siquiera al fondo de la cuestión postulada dado

que el estado procesal en el que fue dictada la resolución en recurso no me habilita a hacerlo, se avizora sin embargo que *el rechazo de la sustanciación de la demanda en relación a la tía paterna* no resultó suficientemente fundado.

Porque fue adoptado a destiempo y con una *inconveniente prontitud* que no condice con la sustancial directriz que ha de guiar el proceso de familia y mas aun si involucra los derechos de niños, niñas y adolescentes como lo es, en este caso, porque el reclamo atiende a la satisfacción de la prestación alimentaria de un niño y una niña. Incluso, porque de cotejarse las actuaciones aportadas se observa que previo a instar esa acción judicial ya se transitó la instancia de mediación obligatoria (cfe. ley 2699).

Marco en el cual fueron citados el progenitor pero también la tía paterna, sin que hubieran comparecido a las dos audiencias señaladas ni justificado su ausencia, tampoco han objetado en esa oportunidad el requerimiento efectuado por la progenitora ni la citación cursada a esos efectos, según surge del legajo digital aportado (act.3285178 y anexos).

En ese particular escenario dado *en este caso* y a tenor del contenido sustancial del reclamo de naturaleza alimentaria realizado a favor de dos personas menores de edad es que, *antes* que rechazar *prematuramente* la citación como sustanciación con la tía paterna conducía que se le diera curso y postergar la decisión que pudiera finalmente corresponder a resultados de aquella.

Solución esa que se emparenta además con el resguardo del prioritario interés de las personas destinatarias de la prestación alimentaria y con la perspectiva de infancia que ha de atenderse, por no ser lineamientos abstractos sino que han de ser operativizados en concreto y contexto conforme las directrices constitucionales como convencionales en materia de familia y niñez (artículos 3 y 27 Convención sobre los Derechos del Niño) . Además, porque una vez anunciada la tía paterna del reclamo será quien podrá expresar lo que estime pertinente en relación a la pretensión que efectúa la madre de sus sobrinos como en los términos y alcances pretendidos respecto de ella y, por consiguiente, queda a resguardo así su derecho de defensa.

II.-c) 1 En definitiva, por lo expuesto y analizado, cabe *admitir* el recurso en lo que fue materia de agravios y por tanto, dejar sin efecto el rechazo decidido inicialmente en relación a la sustanciación de la demanda que solicitó la progenitora en relación a la tía paterna. En consecuencia, firme la presente y radicada la causa en la instancia de origen, corresponderá proveer lo requerido en relación a Lorena Giselle P. (tía paterna) y correrle traslado de la demanda en los términos y a los fines indicados en la demanda.

III.- Las costas y honorarios

A tenor de lo resuelto y si bien el recurso se admite, al no existir contradicción dado que la resolución apelada se dictó en los inicios del proceso y a instancias del tribunal, las costas de esta instancia se fijan en el *orden causado* (art. 62 parte final CPCC).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de Lázaro Simeón SUPERTINO (abogado patrocinante de la parte actora) y a tenor de la labor desarrollada, el resultado obtenido y al carecer la cuestión ahora decidida de contenido económico, se establecen a su favor en *un* (1) UHON (arts. 12 ley 3171), con más IVA de así corresponder (cfe. su condición tributaria frente al impuesto) que a tenor del modo en que se establecen las costas son a cargo de su patrocinada F. , por haber sido efectuada en su interés y serle favorable.

IV.- En función de lo expuesto,

R E S U E L V O:

I.- Admitir el recurso de apelación interpuesto por I. N. F. en representación de sus hijos contra la resolución interlocutoria dictada en la primera instancia (act.3254440, 12.12.2024) que por los motivos dados en los considerandos se deja sin efecto y se hace lugar a la citación de la tía paterna a los fines requeridos en la demanda.

II.- Establecer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 62 parte final CPCC) y regular los honorarios de Lázaro Simeon SUPERTINO en un (1) UHON (art. 12 ley 3171) más IVA de corresponder, según las razones y alcances señalados en el *considerando III*).

III.- Regístrese, notifíquese y cumplido devuélvase al juzgado de origen.

MARINA E ALVAREZ
Jueza de Cámara

MARTIN PROMENCIO
Secretario de Cámara